

Maître Caroline de FORESTA
Avocat
45, rue Roux Alpheran
13100 AIX EN PROVENCE
Téll.04.42.93.77.77
Fax.04.42.27.84.83
Email : avocat.deforesta@free.fr

**TRIBUNAL JUDICIAIRE AIX EN PROVENCE
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVB4
AUDIENCE REFERE DU 26 AOUT 2025 9 H**

**CONCLUSIONS EN REPONSE
RPVA 14.8.2025**

POUR :

Madame Catherine PONT divorcée TARRIT née le 27 juillet 1940 à VALENCE (26.000) de nationalité française , retraitée demeurant et domiciliée 4 rue Laurent FAUCHIER à (13100) AIX EN PROVENCE usufruitière .

Monsieur Jonathan BELL né le 5 février 1982 à AIX EN PROVENCE (13100) de nationalité française , enseignant, demeurant et domicilié 6 rue VILLARS à (13100) AIX EN PROVENCE nu propriétaire.

Comparaissant par Maître Caroline de FORESTA, inscrite au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE dont le cabinet est sis 45 Roux ALPHERAN, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

CONTRE

La société GENERALI ASSURANCES IARD S.A au capital de 94 630 300 euros inscrite au registre national des entreprises et RCS de PARIS sous le n°552 062 663, dont le siège social est 2, rue PILLET WILL à PARIS 75009 CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , prise en qualité d'assureur de la SCI CHIARA et de la société ERETP selon contrat n°AM 773 331 d'assurance de responsabilités décennale et civile.

La société E.R.E.T.P S.A RL au capital de 367.874.00 euros inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 2010 B 17 SIRET 519 534 549 00018 dont le siège social est VILLAGE 20229 CAMPANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ,

Ayant pour avocat la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Stéphane GALLO, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant 13 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DE REFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1) Madame Catherine PONT TARRIT est copropriétaire depuis le 2 février 1989 d'un appartement situé au 4^{ème} et dernier étage situé 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE (13100) qui est géré par l'AGENCE CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic de copropriété. **(pièce n° 7)**

L'immeuble est assuré par la société AXA FRANCE ASSURANCES contrat n° 7457785004.

Elle est assurée auprès de la GMF.

Madame PONT TARRIT a fait donation le 13 janvier 2025 de la nu propriété de ce bien à son fils Monsieur Jonathan BELL.

2) La SCI CHIARA dont le gérant est Monsieur P.A. GRIMALDI, copropriétaire héritière non occupante depuis août 2022 d'un appartement au-dessous au 3^{ème} étage a fait des travaux de rénovation importants entre janvier et mai 2023 par la société E.R.E.T.P dont il est le gérant

3) Dès le début de ces travaux Madame PONT TARRIT et les copropriétaires se sont plaints auprès des ouvriers et de la SCI d'importantes vibrations, du bruit des marteaux piqueurs ,sans que cela ne les arrête..

Elle a constaté dans son appartement l'apparition de fissures importantes aux angles, aux murs et au sol plancher ainsi que des fissures aux parties communes.

La concluante pendant ces travaux a subi aussi des infiltrations sous la toiture qui se sont aggravées à la suite des fortes précipitations en mai juin 2023, et ce malgré une réparation récente par le syndicat.

4) Madame PONT TARRIT alertait la SCI CHIARA, le syndic , le conseil syndical et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la GMF le 03 avril 2023 qui a fait intervenir POLYEXPERT lequel par lettre du 12 juin au syndic CITYA a confirmé que:

« ..les fissures/ écarts aux angles d'un mur porteur et sol/ plinthe de la chambre.. » nécessitent une surveillance de leur évolution, la pose de témoins, le sondage de l'état du plancher, la consultation d'un BET .

Par ailleurs POLYEXPERT confirmait que les infiltrations de pluie dans la même zone nécessitaient l'intervention d'un couvreur (**pièce n° 1 lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023**)

5) De même elle signalait au Conseil syndical et au Syndic CITYA ces fissures et les infiltrations consécutives et leur demandait plusieurs fois de les faire réparer et de diligenter une expertise avec la SCI CHIARA. (**pièce n° 2 lettres du conseil syndical à CITYA des 5 et 13 juin 2023**)

6)La concluante faisait établir un constat le 03 juillet 2023 par Me MAUREL commissaire de justice qui décrivait les désordres(**pièce n° 3 constat ; photos 14 à 21**) :

-une importante fissure visible sur le mur à la jonction sur le pilier, fissure qui se poursuit à la hauteur à la jonction du coffrage de la poutre et du revêtement lambris en plafond à ce niveau (photos 1 à 5).

- une poutre apparente présente de très grosses traces d'infiltrations et d'humidité et qu'en dessous de cette poutre, il y a une très grosse fissure visible sur le mur de forme oblique (photos 6 à 11).

-au niveau du plancher un phénomène de fissures visibles au niveau d'une ancienne trappe d'accès au sol (photos 12 à 13).

- d'importantes fissures sur toute la largeur en partie basse du mur en extrémité de l'appartement au niveau de la petite terrasse sur élevée.

7)Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023, en présence du syndic et de la fille de Madame TARRIT constatait aussi les désordres suivants :

- Le mur pignon présente des traces d'une infiltration d'eau en rive de toiture ayant généré des taches sur la peinture et du mur et sur la poutre.
- Au centre du studio le mur pignon se désolidarise du mur de refend l'écartement est de 0 à 15 mm.
- Il existe un vide entre les plinthes et le plancher dans l'angle de la chambre en périphérie de l'ancienne trappe d'accès.
- Côté fenêtre accédant à la terrasse le plancher est très souple (enfustage à contrôler)
- Le carrelage en terre cuite se fissure au droit du mur de refend intérieur.
- Le mur en allège sous la fenêtre permettant d'accéder à la terrasse est fissuré.
- Le carrelage se fissure dans l'angle droit côté terrasse.
- Présence d'un ancien habillage en zinc en très mauvais état
- Une fissure horizontale sur le mur pignon existe au niveau du seuil de la fenêtre
- La déformation de la trappe d'accès en bois qui peut provoquer la chute d'une personne âgée ; vérifier si cela provient des infiltrations d'eau,
- La couverture visible depuis la chambre paraît avoir été réparée dans de mauvaises conditions. La représentante du Syndic de copropriété a précisé que des travaux de réfection de la toiture avaient été effectués constate effectivement que des tuiles étaient changées et il préconise de vérifier l'efficacité de la réparation après un épisode pluvieux.

Monsieur GRANDGUILLAUME préconisait au Syndic de la copropriété de faire une déclaration à son assureur pour le dégât des eaux, pour les désordres sur les murs, allège, fenêtre et sol, et de poser des témoins pour voir l'évolution des fissures ; il lui conseillait de réaliser une visite au 3^{ème} étage pour connaître l'origine des fissures au droit du mur et de l'allège et de se faire communiquer les plans de l'état des lieux, de la modification de l'appartement, l'autorisation de réaliser ces travaux. **(pièce n° 4 rapport du Bureau JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023)**

8) Madame PONT TARRIT a alerté en juillet 2023 la commune d'AIX EN PROVENCE qui a visité l'appartement le 14 août et a rendu le 22 août 2023 un arrêté de mise en sécurité imminent.

9) Il demeure que les infiltrations, l'humidité les moisissures la poussière et le bruit, le stress depuis des mois de ne pas être entendue ont provoqué la détresse totale de Madame TARRIT seule, âgée à l'époque de 84 ans, qui a été hospitalisée aux urgences dès le 30 juin pendant un mois, pour une pneumopathie avec facteur aggravant abcès au poumon, en lien direct selon le chef de service, avec le dégât des eaux . Depuis elle n'a pas pu réintégrer son appartement . Sa santé reste préoccupante. Il est donc aussi urgent que Madame TARRIT puisse retourner dans son domicile réparé (**pièces n°8 lettre n° 9 bulletin d'hospitalisation**)

10) Le syndicat des copropriétaires établissait un constat de commissaire **le 7 août 2023** relatant les fissures au plancher de la concluante, aux parties communes et les travaux effectués par la SCI sur les parties communes. (**pièce n° 3 du syndicat**)

11) Ce constat corrobore ces faits observés aussi par le service de l'Hygiène après que la concluante lui ait demandé de venir le 14 août 2023, lequel a préconisé aussi une expertise, la pose, surveillance de témoins et exigeait d'être informé du suivi.

12) une visite des lieux a eu lieu le 2 octobre 2023 entre POLYEXPERT mandaté par la GMF assureur de Madame PONT TARRIT et ELEX expert mandaté par la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA qui faisait l'objet d'un rapport le 9 octobre 2023 (**pièces n° 1, 12 rapport de POLYEXPERT**)

13) Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI CHIARA en référé devant le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'expertise des parties communes au motif que les travaux qu'elle avait entrepris dans son logement, avaient porté une atteinte structurelle aux

parties communes et à l'appartement de Madame PONT TARRIT. (**pièce n° 5 assignation en référé RG N°23/01869**)

L'assignation a rappelé les mises en demeure des 07 juillet 07 août 2023 à la SCI CHIARA pour avoir accès à son appartement et visait le constat de l'huissier de justice du 7 août 2023 décrivant plusieurs fissures et un raccordement aux alimentations dans les parties communes, ainsi que les désordres dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et constatait :

- à l'angle une importante fissure verticale et présente sur toute la hauteur du mur, fissure plus large côté plafond, des fissures sur les murs et sur les plafonds des parties communes
- dans l'appartement de la requérante :
- à l'angle bas gauche côté toiture les murs sont fissurés à la jonction avec le sol et à l'angle du mur ; elles s'étendent sur le mur sous l'ouverture côté toiture,
- les poutres traversantes en bois présentent d'importantes traces d'humidité,
- une fissure s'étend de l'angle bas droit de la menuiserie côté toiture vers le sol en diagonale + une fissure visible au sol sur les carreaux de terre cuite,
- un seuil béton visible au sol au niveau de l'accès à cet espace,
- une fissure est visible entre ce seuil et le revêtement au sol côté toiture.

14) Madame PONT TARRIT par conclusions d'intervention volontaire du 13 décembre 2023 s'est jointe aux demandes du syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise aux frais avancés de la SCI CHIARA, a demandé que le syndicat soit condamné à communiquer les pièces relatives aux travaux de réparation de la toiture, et un complément d'expertise concernant les désordres et les travaux de toiture faits par le syndicat.

15) La SCI CHIARA a alors fait assigner en référé selon acte du 20 décembre 2023 (**RG n°23/02064 et 23/01868**) d'une part la société CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic du syndicat des copropriétaires et d'autre part les copropriétaires Mesdames ALBERT et CHAMBON .

Elle demande d'ordonner la communication des procès-verbaux, autorisation et factures de travaux sur partie privative qu'aurait réalisés Madame PONT TARRIT et Mesdames ALBERT et CHAMBON dans les parties communes et dans les caves ;elle soutient l'irrecevabilité de l'assignation du syndicat des copropriétaires ;elle s'oppose à l'expertise judiciaire, subsidiairement elle demande de compléter l'expertise par la description des travaux de Madame PONT TARRIT , de Madame ALBERT et que le syndic soit condamné à faire l'avance des frais d'expertise.

16) Puis Madame PONT TARRIT a fait assigner par actes des 22 et 25 mars 2024 le syndicat des copropriétaires , son assureur la société AXA France et la SCI CHIARA pour que l'expertise leur soit contradictoire (**pièces n° 10 et 11**)

17) La commune alertée en juillet 2023 par Madame PONT TARRIT a rendu un arrêté de mise en sécurité de la commune le 28 juin 2024 qui a interdit l'occupation des appartements des 3^{ème} et 4^{ème} étages.(**pièce n° 16**)

18) Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 16 juillet 2024 a été rendue dans ces termes (**pièce n° 15**):

« *ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 23/01869,23/02064, 24/00537*

REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice,

CONDAMNONS la SCI CHIARA à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard

pendant 2 mois, les documents suivants :

- Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,*
- L'ensemble des autorisations de construire, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,*
- L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,*

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure et déclarations de sinistres,

DISONS la SCI CHIARA mal-fondée en sa demande de communication de pièces contre la société CITYA SAINTE-VICTOIRE prise en son nom personnel,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, les assemblées générales ayant autorisé les travaux dans les parties communes et les parties privatives (la couverture d'une terrasse pour devenir une chambre et la création d'une terrasse dans le prolongement ainsi que les factures justifiant de ces travaux qui ont été transmises au SDC),

DEBOUTONS la SCI CHIARA de ses autres demandes de pièces,

DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes tendant à tendant à voir statuer sur une potentielle responsabilité des désordres observés,

DISONS n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CITYA SAINTE-VICTOIRE, prise en son nom personnel,

ORDONNONS une expertise et commençons pour y procéder Monsieur Gilles GALLAY, demeurant 70 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE Fax : MARSEILLE Port. : 06.30.13.35.81 2022-2024 Mèl : gilles.gallay.ej@orange.fr Expert près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE, avec la mission de :

- Se rendre dans l'immeuble 51 rue d'Italie et dans les appartements de Madame PONTTARRIT, de la SCI CHIARA, de Madame ALBERT et de Madame CHAMBON et dans les parties communes,

- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclarations de sinistre, factures communiquées par les parties dans la présente instance, et entendre tout sachant,

- Les décrire et dire si chacun des appartements et les parties communes sont affectés de désordres,

- Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA dans son appartement et le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, pouvant être en lien avec les désordres constatés,

- Décrire les travaux réalisés par les autres copropriétaires présents dans l'instance et pouvant être en lien avec les désordres, au besoin préconiser la mise en cause d'autres copropriétaires,

- Préciser pour chaque travaux les documents contractuels, études réalisées, autorisations obtenues et les assurances souscrites,

- Pour chacun des appartements concernés, d'une part, et les parties communes, d'autre part, indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer les origines et causes,

- Donner à la juridiction tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,

- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par l'un ou l'autre des copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires,

- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,..

DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile..

...DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant de six semaines au moins pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile...

FIXONS à 5.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Madame PONT-TARRIT, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 51 rue d'Italie, à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, d'autre part, devront consigner chacun entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.500 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise.... »

| 19) La SCI CHIARA, plus de neuf mois après sa condamnation par l'ordonnance de référé, soit le 12 avril 2025, a communiqué à l'expert des pièces montrant que la sociétés ERETP avait réalisé les travaux litigieux et qu'elles étaient assurées toutes deux par GENERALI IARD.

C'est dans ces conditions que les concluant ont fait assigner par actes des 2 juin et 21 mai 2025 les sociétés ERETP et GENERALI afin que l'ordonnance et l'expertise leur soit opposables et contradictoires.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE DE JONCTION

Il y a lieu de dire et juger que la décision à intervenir sera jointe à l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE RG N°23/01869.

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE D'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE AU CONTRADICTOIRE DE LA SOCIETE ERETP ET GENERALI.

Madame PONT TARRIT et Monsieur BELL copropriétaires ayant subi des désordres à la suite des travaux de la SCI CHIARA sont fondés à faire assigner la société ERETP qui a réalisé les travaux et son assureur la société GENERALI ASSURANCES IARD et aussi celui de la SCI CHIARA, afin que la procédure et l'expertise judiciaire en cours leur soient opposables et contradictoires.

|1) Pour s'opposer à cette demande d'extension, les sociétés ERETP et GENERALI soutiennent que les concluant n'auraient pas de motif légitime à conserver ou à établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige en application de l'article 145 du CPC.

Selon elles la participation aux travaux de la société ERETP ne serait pas établie et sa responsabilité non engagée d'après le pré rapport du 12 decembre 2024 de l'expert . lequel a indiqué que les désordres affectant l'appartement de Madame PONT TARRIT étaient consécutifs au fluage progressif des éléments structurels en bois du plancher haut R+3 (SCI CHIARA) , sous une contrainte engendrée par les charges de « l'extension ». **(pièce n° 17)**

|2) Cependant l'expertise a bien été ordonnée parce que le syndicat des copropriétaires et la concluante ont établi la plausibilité d'un procès futur en application de l'article 145 du CPC.

(pièces n°19 conclusions de Madame PONT TARRIT ; n° 21 Conclusions du SDC des copropriétaires)

|3) Par ailleurs la SCI CHIARA contestait l'utilité de l'expertise reconnaissant par la même avoir exécuté des travaux .C'est bien aussi M GRIMALDI son gérant qui , plus de 9 mois après l'ordonnance la condamnant , a communiqué à l'expert judiciaire le devis et annexes des travaux réalisés par la société ERETP (dont il est aussi le gérant) et l'attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile par la société d'assurance GENERALI IARD contrat n° AM 773 331.

(pièces n° 18 et 23 attestations de GENERALI assureur de ERETP ; devis et annexe de la société E.R.E.T.P communiqués à expert par la SCI CHIARA le 12 avril 2025)

|4) L'expertise ne fait que commencer et l'expert doit recevoir les dires en réponse des parties

Il ne s'est pas du tout prononcé sur les conséquences des démolitions par la société EREPTP notamment des cloisons non porteuses et qui sont devenues porteuses avec le temps, ce qui a entraîné les désordres aux parties privatives et communes.

5) L'expert ne s'est prononcé sur la responsabilité de cette mise en œuvre des travaux par la SCI CHIARA et la société EREPTP qui constitue le fait générateur des désordres subis par les concluant et par la copropriété qui n'avaient jamais connu ces désordres avant les travaux. communes.

6) Il ressort des pièces que la SCI CHIARA a remises le 12 avril 2025 à l'expert qu'elle n'a pas demandé d'autorisation de travaux à la copropriété en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ni fait de déclaration préalable auprès de la Commune, ni de sondages préventifs, ce qui aurait permis d'éviter les désordres ; elle n'a pas non plus de référé préventif,

Il ne ressort pas de ces pièces incomplètes que la SCI CHIARA et la société EREPTP aient réalisé ces travaux conformément aux règles de l'art alors qu'elles connaissaient l'ancienneté de l'immeuble soumis à une protection réglementaire renforcée comme étant dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ancien Secteur Sauvegardé) de la Commune d'AIX EN PROVENCE et selon les articles L 632-1, L632-2 du code du Patrimoine.

7) En conséquence l'expert demande de procéder à une vérification complète des planchers :

« A l'aplomb de la partie en extension du niveau 4 il n'a pas été possible de vérifier l'état des points d'appui des éléments de structure du plancher haut du 3^{ème} étage (de la SCI CHIARA), ni leurs encastres dans les parois en maçonneries ; une vérification exhaustive de ces parties de plancher devra être confiée à un Bureau d'Etudes...

Le présent document qui n'est pas un compte rendu de réunion, est exclusivement destiné aux parties concernées (syndic et copropriétaires) de mettre provisoirement en sécurité. .. »

8) Ainsi les requises font une lecture volontairement erronée et trompeuse de ce pré rapport qui ne concerne que des mesures urgentes à prendre pour l'étalement provisoire de l'immeuble.

9) L'expert n'a pas dit que « l'extension » de l'appartement de Madame PONT TARRIT au 4^{ème} étage aurait été réalisée il y a 17 ans mais au contraire que d'après une photo de « GOOGLE MAP » de 2007, elle était certainement plus ancienne et antérieure à 2007.

10) Par ailleurs la société GENERALI ASSURANCES IARD est aussi l'assureur de la SCI CHIARA et a participé à l'expertise de POLYEXPERT.

Une expertise amiable a eu lieu le 2 octobre 2023 entre POLYEXPERT pour la GMF assureur de Madame PONT TARRIT et le bureau d'expert ELEX expert de la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA en présence de Monsieur GRIMALDI gérant de la SCI CHIARA et de Madame TARRIT.

Les conclusions du rapport du 9 octobre 2023 indiquaient qu'il fallait faire des investigations complémentaires par un BET Structure avec des sondages du plancher afin d'identifier l'origine des désordres chez Madame PONT TARRIT et qu'un déplacement de charges à la suite des travaux de la SCI CHIARA lors de la démolition des cloisons devenues semi porteuses avec le temps semblait s'être opéré ; on peut lire dans le PV signé par les deux experts :

"Nous constatons au sol qu'une cloison en briquettes a été déposée à l'aplomb du mur de façade de la chambre ; ce mur de façade semble reposer dans le « vide » sur le plancher sans mur de refend sous jacent.

« La cause du sinistre : Tous les experts présents constatent que : Des investigations complémentaires de la part d'un BET Structure sont nécessaires avec sondage du plancher afin d'identifier l'origine des désordres chez Madame PONT TARRIT.

« Un déplacement de charge lors de la démolition des cloisons devenues semi porteuses avec le temps semble s'être opéré »

Les conclusions de POLYEXPERT :

« un PV d'expertise sur les causes et circonstances a été régularisé avec le cabinet ELEX (pour la SCI CHIARA) , la fille de Madame TARRIT, la SCI CHIARA . M GRIMALDI a refusé de signer le document sur les conseils de son avocat .Le syndic CITYA était absent bien que dument convoqué par lettre RAR.

« ANALYSE DE RESPONSABILITE

« Selon notre analyse les désordres de fissurations relevées au niveau de la chambre mansardée sont consécutives à un déplacement de charges lors des travaux de démolition des cloisons dans l'espace cuisine du dessous. du logement de la SCI CHIARA . La responsabilité de la SCI CHIARA semble engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage .Les pièces du marché de travaux réalisés chez ce tiers ne nous ont pas été communiquées. »

(pièces n° 1, n° 12 conclusions de POLYEXPERT ; n° 13 plans des 3 et 4 eme étages ;pièce n° 4 rapport de M GRANGUILLAUME architecte)

Il y a lieu de joindre la procédure à celle de la procédure RG N°23/01869 de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024.

Il y a lieu de dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE RG N°23/01869, et les opérations d'expertise, seront contradictoires et opposables à la société E.R.E.T.P et à son assureur décennal et de responsabilité la société GENERALI ASSURANCES IARD et aussi en tant qu'assureur de la SCI CHIARA.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Il y a lieu de dire et de juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 à Monsieur Gilles GALLAY seront opposables et contradictoires à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES IARD en tant qu' assureur de la SCI CHIARA et d'assureur décennal et de responsabilité de la société E.R.E.T.P et à toute autre personne que le tribunal désignera.

Il y a lieu de réserver les dépens

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 145, 835 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024

Débouter la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES assureur de la SCI CHIARA et assureur décennal et de responsabilité de la société E.R.E.T.P de leurs demandes principales et subsidiaires.

Joindre la présente procédure à la procédure de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 RG n°23/01869

Dire et juger Madame PONT TARRIT fondée à assigner et à attirer dans la cause la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P

Dire et juger que la société E.R.E.T.P et la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P devront intervenir aux débats et prendre les conclusions qu'il leur plaira.

Dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE RG N°23/01869, sera contradictoire et opposable à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la SCI CHIARA et de la société E.R.E.T.P.

Dire et juger que les opérations d'expertise judiciaire confiées par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 à Monsieur Gilles GALLAY seront opposables et contradictoires à la société E.R.E.T.P et à la société GENERALI ASSURANCES assureur de la SCI CHIARA et assureur décennal et de responsabilité de la société E.R.E.T.P et à toute autre personne que le tribunal désignera.

Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit

Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS:

1. lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023 à CITYA
- 2 lettres du conseil syndical à CITYA (Madame PERRIER) des 5 et 13 juin 2023
- 3 constat de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL, huissier du 03 juillet 2023
- 4 Rapport de Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etude JGG INGENIERIE du 28 juillet 2023
- 5 assignation en référé du syndicat délivrée le 13.11.2023 à la SCI CHIARA
- 6 Pièces du syndicat des copropriétaires (mémoire)
- 7 Attestation de propriété de Madame TARRIT du 26.02.2007
- 8 Courrier de Madame Caroline TARRIT (fille) au Syndic de copropriété CITYA du 05.07.2023
- 9 Bulletin d'hospitalisation de Mme TARRIT du 30 juin au 28 juillet 2023.
- 10 Assignation du syndicat des copropriétaires du 25 mars .2024
- 11 Assignation de la société AXA assureur du syndicat des copropriétaires du 22 mars 2024
- 12 Conclusions de POLYEXPERT pour la GMF assureur de Madame TARRIT du 9 octobre 2023 et procès-verbal des constatations des dommages du 2 octobre 2023 en présence de la SCI CHIARA et de cabinet ELEX expert de son assureur GENERALI.
- 13 Plan des 3 eme et 4 eme étages de l'immeuble
- 14 Extrait du PLAN SECTEUR SAUVEGARDE d'AIX EN PROVENCE rue d'ITALIE
- 15 ordonnance de référé du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
- 16 arrêté de mise en sécurité de la Commune du 28 juin 2024.
- 17 Pré rapport travaux urgents 12 décembre 2024 de Monsieur G GALLAY expert judiciaire
- 18 Attestations d'assurance de la société GENERALI de la société ERETP 2023,2024 communiqués à expert par la SCI CHIARA le 12 avril 2025
- 19 Conclusions récapitulatives n°3 de Madame TARRIT du 24/05/2024
- 20 Conclusions de la SCI CHIARA contre CITYA
- 21 Conclusions du SDC des copropriétaires

22 Conclusions de CITYA

23 Devis et annexe de la société E.R.E.T.P communiqués à expert par la SCI CHIARA le 12 avril 2025